

Capítulo 4

Como usar a Calculadora de impacto regulatório para empreendedores (CIRE)?

Adriano Paranaiba, PhD

Caio Felipe Brito Paranaiba

A Calculadora de Impacto Regulatório para Empreendedores (CIRE) foi desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa GP-GIM (Gestão, Inovação e Mercados), como resultado das pesquisas científicas de seus integrantes.

O objetivo da CIRE é oferecer uma solução tecnológica que norteia a compreensão do impacto a que os empreendimentos estão expostos diante de novas regulações ou de revisões regulatórias. Atualmente, existem ferramentas com propósitos semelhantes, mas foram desenvolvidas para atender às necessidades de agências reguladoras, não havendo uma solução que contemple os agentes econômicos mais influenciados por esses impactos: os empreendedores.

Para tanto, seu desenvolvimento baseou-se na revisão de metodologias de cálculo regulatório. Foi realizada, então, uma releitura dessas metodologias para garantir sua aplicabilidade no uso por empreendedores. A partir da revisão da literatura sobre empreendedorismo e regulação,

foi possível mapear os principais dilemas regulatórios enfrentados por empresas. Por fim, com o uso da linguagem de programação Python, a ferramenta tecnológica foi construída para atender a essa demanda específica do empreendedor.

Os pesquisadores envolvidos no projeto acreditam que tal ferramenta poderá:

- Elucidar e quantificar os impactos de uma regulação ainda em seu processo de implementação, servindo de um ativo importante para a participação ativa em Consultas Públicas, promovidas por agências reguladoras, conforme decreto n.10.411/2020, por parte de empresários dos setores que serão submetidos à regulação;
- Auxiliar na mensuração dos custos regulatórios que impactam diariamente as empresas reguladas;
- Contribuir para a tomada de decisão estratégica dos empreendedores;
- Identificar abuso de poder regulatório, conforme art. 4º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019 (Lei da Liberdade Econômica);
- Identificar Onerosidade Regulatória, conforme Instrução Normativa SEAE nº 111/2020.

1. Custos Regulatórios

O cerne da calculadora é medir o custo regulatório. Entende-se por custo regulatório o conjunto de todos os recursos e despesas, diretas ou indiretas, que um empreendedor precisa mobilizar para se adequar e cumprir as exi-

gências, os deveres e as obrigações impostas por uma determinada regulação. São duas as categorias de custos regulatórios:

- Custos financeiros diretos: são o resultado de uma obrigação concreta e direta de transferir uma quantia para o governo ou autoridade competente. Esses custos incluem encargos administrativos, taxas, etc., como, por exemplo, as taxas para solicitar uma licença (Guia AIR, 2020).
- Custos de Conformidade: também conhecidos como *compliance costs*, são todos os gastos e recursos que uma empresa precisa investir para cumprir as leis, regulamentos, normas e padrões impostos por governos e agências reguladoras. Eles representam o preço de "andar na linha". São gastos mais difíceis de quantificar, geralmente relacionados ao uso de tempo e recursos internos.

O uso da CIRE é justamente uma ferramenta para auxiliar o empreendedor a "enxergar" os custos regulatórios, principalmente os de conformidade, muitas vezes ignorados. Na próxima seção teremos o passo a passo do uso da ferramenta.

2. CIRE: um passo a passo

O acesso à calculadora ocorre pelo website <https://cal-creg.com.br/> com todas as informações de acesso à calculadora, informações, manual e termo de uso.



Ao entrar na calculadora propriamente dita, o primeiro painel é solicitado:

- Área de atuação da empresa;
- Nome da norma/regulação/projeto de lei;
- Aceite aos termos e condições de uso da calculadora.

No primeiro campo, deve-se escolher um dos CNAEs que melhor se enquadra às atividades da empresa. A lista do CNAE (Atividade Econômica):

- Administração Pública, Defesa e Seguridade Social
- Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura
- Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação
- Alojamento e Alimentação
- Artes, Cultura, Esporte e Recreação
- Atividades Administrativas e Serviços Complementares
- Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados
- Atividades Imobiliárias
- Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas
- Comércio; Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas
- Construção
- Educação
- Eletricidade e Gás
- Indústrias de Transformação
- Indústrias Extrativas
- Informação e Comunicação
- Organismos Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais
- Saúde Humana e Serviços Sociais
- Serviços Domésticos
- Transporte, Armazenagem e Correio
- Outras Atividades de Serviços

O segundo passo é preencher com o nome da norma cujo impacto se pretende calcular. Para dar início ao cálculo, é necessário concordar com os termos e condições de uso, que estão detalhados tanto no site quanto no último capítulo deste manual. Após o aceite e seguindo para "Calcular" o painel da CIRE é apresentado:

A calculadora é composta por dois painéis: do lado esquerdo são inseridas as informações, e do lado direito um resumo vai sendo apresentado. Cada tipo de custo deve ser inserido individualmente.

No lado esquerdo, encontramos dois quadros: "**Informações de custos**" e "**Valores e Quantidades**".

Em Informações de custos, o primeiro campo a ser escolhido é a **Categoria de Custo**. Aqui se deve escolher se é um **custo de conformidade** ou um **custo financeiro direto**.

Escolhendo uma das categorias, opções de subcategorias são disponibilizadas, com a respectiva definição. Dependendo do tipo de categoria e subcategoria de custo, no quadro "Valores e Quantidades" serão disponibilizados campos adequados para o preenchimento (Inputs).

Custos financeiros diretos

Quando uma nova lei, norma ou regulamentação é criada, ela quase sempre traz custos para as empresas. Os **Custos Financeiros Diretos** são os mais fáceis de perceber, pois representam um desembolso de dinheiro direto do caixa da sua empresa para o governo ou outra entidade reguladora.

Pense neles como a "conta" explícita que chega após uma nova regra entrar em vigor. Para calcular o impacto, você precisa identificar cada valor que sua empresa passará a pagar.

Vamos detalhar as subcategorias de custos financeiros diretos:

1. Impostos

- **O que são?** São valores cobrados sobre produtos, serviços ou sobre o lucro da empresa, que surgem ou são aumentados por causa de uma nova regulamentação.
- **Exemplo prático:** Imagine que o governo crie um novo imposto específico para bebidas açucaradas para desestimular o consumo. Se sua empresa produz refrigerantes, o valor desse novo imposto é um custo financeiro direto.
- **(Input):** Qual é o valor do novo imposto a ser pago? Ou, se um imposto existente foi alterado, qual é o valor do aumento?

2. Taxas

- **O que são?** São valores pagos em troca de um serviço específico prestado pelo governo, como a emissão de um documento ou a realização de uma fiscalização obrigatória.
- **Exemplo prático:** Para operar um restaurante, você precisa pagar uma taxa anual de vistoria da vigilância sanitária. Se uma nova norma aumenta a frequência das vistorias e, conseqüentemente, o valor total das taxas, esse acréscimo é um custo direto.
- **(Input):** Qual é o valor da nova taxa que sua empresa precisa pagar para cumprir a norma?

3. Emolumentos

- **O que são?** São custos muito parecidos com as taxas, geralmente cobrados por serviços de cartórios ou órgãos públicos para registrar, formalizar ou emitir certidões.
- **Exemplo prático:** Uma nova regulamentação exige que todos os contratos de aluguel de equipamentos da sua empresa sejam registrados em cartório. O valor pago ao cartório por cada registro é um emolumento.
- **(Input):** Qual o valor total dos emolumentos necessários para se adequar à nova regra?

4. Outorgas

- **O que são?** São permissões ou concessões que o governo concede para que uma empresa possa explorar um bem público ou prestar um serviço. Geralmente envolvem um pagamento significativo.
- **Exemplo prático:** Uma empresa de telecomunicações precisa pagar ao governo uma outorga para ter o direito de usar uma determinada frequência de rádio. Uma empresa de mineração paga uma outorga para ter o direito de explorar minério em uma área.
- **(Input):** Qual é o valor a ser pago pela concessão ou permissão exigida pela nova legislação?

5. Tarifas

- **O que são?** São preços cobrados pelo uso de um serviço público que pode ser prestado diretamente pelo governo ou por uma empresa concessionária (ex: água, energia, pedágio). A regulação pode criar ou aumentar essas tarifas.
- **Exemplo prático:** Uma nova regulamentação ambiental exige que a empresa de saneamento da sua cidade implemente um tratamento de água mais caro. Esse custo é repassado para os consumidores na forma de uma tarifa de água mais alta. Esse aumento na sua conta é um custo direto.

- **(Input):** Qual é o valor adicional que sua empresa pagará nas tarifas de serviços públicos devido à nova regra?

6. Outros Custos Diretos

- **O que são?** Esta é uma categoria para qualquer outro custo financeiro direto que não se encaixe nas definições anteriores. A regulamentação pode ser criativa em suas exigências financeiras.
- **Exemplos práticos:** Pode incluir contribuições obrigatórias para fundos setoriais, a compra de selos ou lacres de controle específicos do governo, ou multas aplicadas durante um período de adaptação à nova norma.
- **(Input):** Identifique qualquer outro valor que sairá diretamente do seu caixa para cumprir a nova regulamentação e some-o aqui.

Custos de Conformidade

Enquanto os custos financeiros diretos são a "conta" que você paga diretamente ao governo, os **Custos de Conformidade** (ou *Compliance*) são a "**conta interna**". Eles representam todos os recursos que sua empresa precisa gastar — principalmente tempo e mão de obra — para se adequar e seguir uma nova regulamentação.

Muitas vezes, esses custos são "invisíveis" e mais difíceis de medir, mas podem ter um impacto financeiro muito

maior do que as taxas e impostos. Vamos detalhar cada um deles:

1. Custos Gerados por Atrasos na Liberação

A burocracia pode ser lenta. Quando sua empresa fica esperando por uma licença ou alvará, os prejuízos se acumulam de três formas principais:

• a) Custo do Investimento (Dinheiro Parado)

- **O que é?** É o custo de oportunidade do dinheiro que você já investiu, mas que está "empatado" e não pode gerar retorno porque a operação não começou.
- **Exemplo prático:** Você investiu R\$ 500.000 na montagem de uma pequena fábrica. Enquanto espera a licença de operação por seis meses, esse dinheiro poderia estar rendendo em uma aplicação financeira ou já gerando lucro com a produção. Essa perda de rendimento é o custo do investimento.
- **(Input):** Estime quanto o capital investido deixou de render durante o período de espera.

• b) Custos Trabalhistas (Equipe Ociosa)

- **O que é?** São os salários e encargos de funcionários que já foram contratados, mas não

podem trabalhar efetivamente porque a licença ainda não saiu.

- **Exemplo prático:** Você contratou uma equipe de 5 pessoas para sua nova loja. A prefeitura demora 1 mês para liberar o alvará. Durante esse tempo, você terá que pagar os salários, mesmo que a loja esteja fechada e a equipe, ociosa.
- **(Input):** (Nº de funcionários parados) x (Custo médio por funcionário) x (Tempo de espera)

• **c) Perda de Receita (Vendas que Não Acontecem)**

- **O que é?** É o faturamento que sua empresa deixa de ter a cada dia que permanece fechada por causa de atrasos burocráticos.
- **Exemplo prático:** Seu novo restaurante estava pronto para inaugurar no dia 1º, mas o alvará final só saiu no dia 15. Se sua estimativa de faturamento era de R\$ 2.000 por dia, a perda de receita foi de R\$ 30.000.
- **(Input):** (Tempo de atraso) x (Estimativa de receita por período)

2. Compras

- **O que é?** É o gasto direto na aquisição de produtos, equipamentos ou serviços de terceiros para cumprir uma exigência da nova norma.
- **Exemplo prático:** Uma nova lei ambiental exige que sua fábrica instale filtros de ar específicos. O valor pago por esses equipamentos é um custo de conformidade. Outro exemplo é a contratação de uma consultoria especializada para adequar sua empresa à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
- **(Input):** Valor total de todas as compras de produtos e serviços necessários para a adequação.

3. Cumprimento Legal

- **O que é?** É o custo do tempo que sua equipe dedica para atender a fiscalizações, auditorias ou inspeções do órgão regulador.
- **Exemplo prático:** Um fiscal da agência reguladora passa um dia inteiro na sua empresa. O tempo que seu gerente e seus engenheiros gastam acompanhando a visita e respondendo às perguntas é um custo de cumprimento legal.
- **(Input):** $(N^{\circ} \text{ de funcionários envolvidos}) \times (N^{\circ} \text{ de horas dedicadas}) \times (\text{Custo da hora de cada funcionário})$

4. Despesas de Capital Decorrentes da Norma

- **O que é?** São grandes investimentos em infraestrutura ou mudanças estruturais na empresa, exigidos pela regulamentação.
- **Exemplo prático:** Uma nova norma de acessibilidade exige que seu prédio comercial construa rampas e instale um elevador. O custo total da obra é uma despesa de capital.
- **(Input):** Custo total do projeto de infraestrutura ou da aquisição de bens de capital.

5. Notificação

- **O que é?** É o custo do tempo gasto para comunicar formalmente eventos específicos a uma autoridade, conforme exigido pela lei.
- **Exemplo prático:** Se sua empresa sofre um vazamento de dados, a LGPD exige que você notifique a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O tempo que sua equipe leva para preparar e enviar essa notificação é um custo.
- **(Input):** Horas de trabalho da equipe envolvida na preparação do relatório/notificação.

6. Permissão

- **O que é?** São os custos internos para preparar, solicitar e renovar licenças e alvarás necessários para a

empresa operar. Não confunda com a taxa da licença (que é um custo direto); aqui estamos falando do trabalho para obtê-la.

- **Exemplo prático:** O tempo que seu assistente administrativo gasta preenchendo formulários, reunindo documentos e indo à prefeitura para renovar o alvará de funcionamento.
- **(Input):** Custo das horas de trabalho da equipe dedicada a obter e manter as permissões.

7. Processual

- **O que é?** São os custos para implementar novos processos internos que a regulamentação exige, mas que não envolvem relatórios externos.
- **Exemplo prático:** Uma nova regra sanitária exige um sistema de rastreabilidade para todos os lotes de alimentos produzidos. O tempo que sua equipe leva para criar, implementar e operar esse novo sistema de controle interno é um custo processual.
- **(Input):** Horas de trabalho da equipe para desenvolver e executar os novos processos.

8. Publicação e Documentação

- **O que é?** É o custo para criar documentos, relatórios ou manuais que precisam ser disponibilizados para terceiros (clientes, público, governo).
- **Exemplo prático:** Uma construtora precisa elaborar e publicar um Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para um novo empreendimento. O tempo e os recursos gastos para criar esse documento são um custo.
- **(Input):** Horas de trabalho da equipe envolvida na criação da documentação.

9. Registros

- **O que é?** É o custo contínuo de manter e arquivar documentos e registros pelo período que a lei exige.
- **Exemplo prático:** Uma clínica precisa manter os prontuários de pacientes arquivados por 20 anos. O custo do espaço físico ou digital, e o tempo para organizar e gerenciar esses arquivos, são custos de registro.
- **(Input):** Horas de trabalho gastas na manutenção e gestão dos registros.

10. Treinamento / Capacitação

- **O que é?** É o custo de treinar seus funcionários para que eles entendam e cumpram as novas regras.
- **Exemplo prático:** Ao implementar uma nova norma de segurança do trabalho, você precisa pagar por um curso para seus funcionários e também computar as horas que eles passaram em treinamento em vez de produzindo.
- **(Input):** (N° de funcionários x N° de horas em treinamento x Custo da hora de cada um)

11. Outros

- **O que é?** Uma categoria para todos os outros custos de conformidade que não se encaixam nos itens acima.
- **Exemplo prático:** Pode incluir o custo de um seguro de responsabilidade civil que se tornou obrigatório, o tempo gasto em reuniões internas para discutir a nova norma, ou até mesmo perdas de produtividade por estresse e burocracia excessiva.
- **Como calcular (Input):** Identifique e some qualquer outro custo interno gerado pela necessidade de cumprir a regulamentação.

Para cada custo adicionado, um resultado é apresentado. É necessário clicar em **Adicionar Novo**, para que as infor-

mações inseridas possam ser computadas, e incluídas no resumo, liberando o painel para acrescentar um novo custo regulatório.

Calculadora de Custos

Área de atuação: Construção
Regulação/Norma: Normas técnicas de formulação para emissão

Informações de Custo

Categoria de Custo: Custos de Conformidade

Subcategoria de Custo: Equipamento legal

Definição: Custos necessários para cumprir com auditoria, inspeções e atividades regulatórias

Valores e Quantidades

M (Meses): 10

I (Intensidade): 15

H (Horas dedicadas): 10 P (Preço (R\$)): 10

Resultado Final (R\$): R\$ 218.000,00

Resumo de Custos

Informações do Projeto

Área de atuação: Construção
Regulação/Norma: Normas técnicas de formulação para emissão

Custos Financeiros Diretos

Item	Valor (R\$)
Impostos	R\$ 1.000,00
Adicional em 2021/2022 (100%)	

Total Custos Financeiros Diretos: R\$ 1.000,00

TOTAL GERAL: R\$ 1.000,00

Buttons: Limpar Dados, Adicionar Novo, Gerar Relatório

Após incluir todos os custos que acredita que irão surgir juntamente com a nova regulação, basta clicar em **Gerar Relatório**. Um arquivo em formato PDF será disponibilizado para download.

Mas não se preocupe se tiver esquecido de algum custo!

Basta voltar e continuar inserindo novos custos. Os dados só serão apagados se clicar em **Limpar Dados**.

Com esse relatório, é possível identificar o impacto financeiro das regulações. O próximo capítulo busca mostrar o

que pode ser feito no caso destes valores se enquadrarem como abusivos.

Considerações do uso da CIRE

A Calculadora do Impacto Regulatório para Empreendedores está em sua primeira versão. Acreditamos que quanto mais for utilizada, novas demandas de cálculos serão descobertas pelos usuários da plataforma. Nossa equipe precisa do feedback de uso para efetivarmos os ajustes e melhorias necessárias para auxiliar os empreendedores a "enxergar" o quanto as regulações pesam para os negócios, e, muitas vezes, colocando em risco a viabilidade econômica das empresas.